Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yan Haldiyansyah, SE Bin Budiono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 14 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tenggilis Lama IV-C7 Rt. 004 Rw. 004 Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya atau di Apartemen Puri Mas Unit 902 Jl. I Gusti Ngurah Rai No.44, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Rinda Mutfianto, SH, Roni Bahmari, SH., dan Selia Alaminarti, SH Advocat dan Para Legal dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia” yang beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa / Kelurahan Dahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,30 gram beserta bungkusnya, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,97 gram serta bungkusnya, 4 (empat) lembar kertas stiker warna hijau tosca, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bekas, kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103, 1(satu) buah baju warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dirampas untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimusnahkan sedangkan uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia , Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl.I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :----------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa memesan paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer dari no rekening BCA dengan nomor kartu Atm nomor kartu 6019008522120103 sehingga saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) mengantar paketan narkotika jenis sabu-sabu ke kamar Apartemen Puri Mas No.902 Jl.Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar,Surabaya dan terdakwa menerima 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya dan narkotika tersebut akan dijual kembali dan sudah berhasil dijual di sdr.DEDED (DPO) sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARI SUFI yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 902 Apartemen Puri mas Jl.Igusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya yangd terdakwa sedang berada didalam kamar dikarenakan mendapatkan info dari masyarkat bahwa sering terjadi transaksi narkotika sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 05640/NNF/2023 Tanggal 24 Juli 2023 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
  a.No. 21803 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,064 Gram (sisa labfor 0,044 gram) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  b.No. 21804 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,741 Gram (sisa labfor 0,721 gram) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YAN HALDIANSYAH ,SE BIN BUDIONO**

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl.I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARI SUFI yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 902 Apartemen Puri mas Jl.Igusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya yang terdakwa sedang berada didalam kamar dikarenakan mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 05640/NNF/2023 Tanggal 24 Juli 2023 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

  a.No. 21803 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,064 Gram (sisa labfor 0,044 gram) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

  b.No. 21804 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,741 Gram (sisa labfor 0,721 gram) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

  Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YAN HALDIANSYAH ,SE BIN BUDIONO**

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, SH dibawah sumpah pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi DIMAS ARIF SUFI, SH (masing-masing anggota SatReskoba Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl. I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) adalah milik saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) bukan milik terdakwa dikarenakan uang tersebut tertinggal ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. DIMAS ARIF SUFI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, SH (masing-masing anggota SatReskoba Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl. I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) adalah milik saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) bukan milik terdakwa dikarenakan uang tersebut tertinggal ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, SH bersama dengan saksi DIMAS ARIF SUFI, SH pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Polrestabes Surabaya di Depan Apartemen Puri mas Jl. I gusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) adalah milik saksi bukan milik terdakwa dikarenakan uang tersebut tertinggal ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, SH bersama dengan saksi DIMAS ARIF SUFI, SH pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl.I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa membeli paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) sebanyak 1(satu) gram seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) adalah milik saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) bukan milik terdakwa dikarenakan uang tersebut tertinggal ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,30 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,97 gram serta bungkusnya, 4 (empat) lembar kertas stiker warna hijau tosca, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bekas, kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103, 1(satu) buah baju warna putih, uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl.I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar, Surabaya didatangi oleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARI SUFI yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 902 Apartemen Puri mas Jl.Igusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya yang terdakwa sedang berada didalam kamar dikarenakan mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti : 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 05640/NNF/2023 Tanggal 24 Juli 2023 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
  a. No. 21803 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,064 Gram (sisa labfor 0,044 gram) adalah benar Metamfetamina **,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  b. No. 21804 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,741 Gram (sisa labfor 0,721 gram) adalah benar Metamfetamina **,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

  Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YAN HALDIANSYAH ,SE BIN BUDIONO
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang berarti siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa YAN HALDIANSYAH ,SE BIN BUDIONO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARI SUFI yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 902 Apartemen Puri mas Jl.Igusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya yang terdakwa sedang berada didalam kamar dikarenakan mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau tosca dilaci meja kamar ,2(dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja , 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1(satu)unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 05640/NNF/2023 Tanggal 24 Juli 2023 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: No. 21803 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,064 Gram (sisa labfor 0,044 gram) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan No. 21804 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,741 Gram (sisa labfor 0,721 gram) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika; Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YAN HALDIANSYAH, SE BIN BUDION, dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,30 gram beserta bungkusnya, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,97 gram serta bungkusnya, 4 (empat) lembar kertas stiker warna hijau tosca, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bekas, kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103, 1(satu) buah baju warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH, SE Bin BUDIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 0,30 gram beserta bungkusnya,
   - 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,97 gram serta bungkusnya,
   - 4 (empat) lembar kertas stiker warna hijau tosca, 2 (dua) buah skrop dari sedotan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bendel plastic klip bekas,
- kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103,
- 1(satu) buah baju warna putih dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

dirampas untuk dimusnahkan

- uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah)

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Duta Melia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.	**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**
Sutrisno, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)